

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
3794/2533	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาย มาลัย ช่าง เรือน	โจทก์
	นาย สุภาพ พัส่องหรือพัส่อง กับพวก	

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 118, มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 271

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (8)

เมื่อศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ถ้าผู้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลย่อมเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะต้องดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญานั้น แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าจะบังคับอย่างไร จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาใช้บังคับ คือจะต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลภายใน 10 ปีเมื่อพนักงานอัยการมาร้องขอให้ศาลบังคับคดีเกินกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง สิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไป ศาลยึดโฉนดที่ผู้ประกันนำมาให้ศาลยึดไว้ประกอบสัญญาประกันก็เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้ เมื่อการบังคับชำระหนี้ไม่อาจกระทำได้อีกก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะยึดโฉนดของผู้ประกันไว้ต่อไป

คดีนี้เดิมโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง 9 คน ตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยจำเลยที่ 3 ที่ 4ชั่วคราว ศาลอนุญาต ตีราคาค่าประกันคนละ 200,000 บาท ต่อมาผู้ประกันผิดสัญญา ศาลมีคำสั่งลงวันที่ 27 ตุลาคม 2519 ให้ปรับผู้ประกันตามสัญญา และให้ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน ผู้ประกันทราบคำสั่งศาลแล้วไม่ชำระค่าปรับตามคำสั่งศาล ศาลชั้นต้นจึงมีหนังสือลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 แจ้งให้อธิบดีกรมอัยการดำเนินการบังคับคดีแก่ผู้ประกันแต่พนักงานอัยการไม่ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกัน จนวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 พนักงานอัยการขอให้ศาลหมายเรียกผู้ประกันมาสอบถาม และขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ วันที่ 2 มิถุนายน 2531ศาลมีคำสั่งให้หมายเรียกผู้ประกันมาสอบถามและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลว่า ตั้งแต่ศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาจนถึงวันที่พนักงานอัยการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของผู้ประกันเป็นเวลา 11 ปี 6 เดือนเศษล่วงเลยอายุความการบังคับคดีแล้ว ขอให้ยกเลิกหมายบังคับคดีและหมายเรียกผู้ประกันมาสอบถาม กับให้มีคำสั่งคืนโฉนดที่วางไว้เป็นหลักประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนหมายบังคับคดีและให้คืนโฉนดเลขที่ 44452 ตำบลคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครแก่ผู้ร้อง

พนักงานอัยการ กรมอัยการ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เมื่อศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกันแล้ว ถ้าผู้ประกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตาม มาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ย่อมเป็นหน้าที่ของ พนักงานอัยการที่จะต้องดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญานั้น แต่จะบังคับผู้ ประกันอย่างไร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ทั้งไม่มี กฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นพิเศษ กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติในลักษณะ 2 ว่าด้วย การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 มาใช้ บังคับ ซึ่งตามมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ที่จะบังคับ คดีชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลได้ภายใน 10 ปี นับแต่วัน ที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง หากใช้ไม่มีระยะเวลาในการบังคับดังที่ฎีกาไม่ เมื่อคดีได้ ความว่าศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันในวันที่ 27 ตุลาคม 2519 และพนักงานอัยการมา ร้องขอให้ศาลบังคับคดีในวันที่ 13 พฤษภาคม 2531 จึงเกินกำหนด 10 ปี นับแต่วัน ที่ศาลมีคำสั่งสิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไป ไม่ชอบที่ ศาลจะออกหมายบังคับคดีให้

ส่วนข้อที่ฎีกาว่า ศาลเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ผู้ประกันนำมาให้ศาลยึดไว้ ประกอบสัญญาประกัน ศาลจึงมีสิทธิยึดโฉนดไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ นั้น เห็นว่า การที่ศาลยึดโฉนดไว้ก็เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้ เมื่อการบังคับชำระหนี้ไม่ อาจกระทำได้ดังวินิจฉัยแล้วก็ไม่มีความประโยชน์ที่ศาลจะยึดโฉนดของผู้ประกันไว้ต่อไป

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-จรัส อุดมวรชาติ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ